

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 rejev 1421 – 17 octobre 2000

143^{ème} année

N° 83

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur général.....	2471
Nomination d'un directeur.....	2471
Nomination de conseillers au tribunal administratif.....	2471
Arrêté du Premier ministre du 10 octobre 2000, portant approbation du manuel des procédures du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés de l'Etat et du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés des entreprises publiques.....	2471

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 2000-2279 du 10 octobre 2000, étendant la couverture sociale et le régime de réparation de préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles aux bénéficiaires des programmes du fonds national de l'emploi 21-21.....	2471
---	------

Ministère de la Justice

Nomination d'un chargé de mission.....	2472
--	------

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un sous-directeur (classe exceptionnelle).....	2472
Arrêté du ministre de l'agriculture du 5 octobre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Tabarka de la délégation de Tabarka, au gouvernement de Jendouba.....	2472

Arrêté du ministre de l'agriculture du 5 octobre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Mekna de la délégation de Tabarka, au gouvernement de Jendouba.....	2472
Arrêté du ministre de l'agriculture du 5 octobre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Néhar de la délégation de Kairouan Sud, au gouvernement de Kairouan.....	2473
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalier.....	2473
Nomination de chefs de services hospitalo-sanitaires.....	2473
Nomination d'un chef de service.....	2473
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2473
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 octobre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2476
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2476
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 octobre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2478
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 10 octobre 2000, complétant l'arrêté du 3 février 1990 fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.....	2478
Ministère des Finances	
Nomination d'un sous-directeur.....	2479
Création d'une trésorerie régionale.....	2479
Ministère de la Culture	
Nomination d'un maître de recherches.....	2479
Nomination de directeurs.....	2479
Nomination d'un inspecteur.....	2479
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de géologue principal appartenant au corps des géologues.....	2479
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 octobre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de géologue principal appartenant au corps des géologues au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat....	2481
Ministère du Développement Economique	
Décret n° 2000-2280 du 10 octobre 2000, relatif aux modalités de nomination et aux conditions de rémunération des liquidateurs des établissements et entreprises publics, des entreprises à participations publiques et aux modalités et procédures d'approbation du programme de liquidation.....	2481

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2275 du 10 octobre 2000.

Monsieur Maledh Marrakchi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général de la stratégie et de la planification aux services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique.

Par décret n° 2000-2281 du 10 octobre 2000.

Monsieur Abdel Aziz Ben Cheïkh, contrôleur des dépenses, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses au Premier ministre.

Par décret n° 2000-2276 du 10 octobre 2000.

Monsieur Tarak El Hraïbi est nommé conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2000-2277 du 10 octobre 2000.

Monsieur El Adel Ben Hassen est nommé conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2000-2278 du 10 octobre 2000.

Monsieur Rochdi M'hamdi est nommé conseiller au tribunal administratif.

Arrêté du Premier ministre du 10 octobre 2000, portant approbation du manuel des procédures du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés de l'Etat et du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés des entreprises publiques.

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 71-113 du 10 avril 1971 et le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du Premier ministre, tel que modifié par l'arrêté du 26 septembre 1998,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant la procédure de préparation des plans ministériels de mise à niveau établie conformément au décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel de procédures relatif au secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés de l'Etat et du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés des entreprises publiques,

Arrête :

Article premier. — Est approuvé, le manuel de procédures du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés de l'Etat et du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés des entreprises publiques.

Art. 2. — Tous les services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. — Le président de la commission supérieure des marchés de l'Etat et le président de la commission supérieure des marchés des entreprises publiques sont chargés de l'actualisation de ce manuel chaque fois que nécessaire.

Art. 4. — Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 2000.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2000-2279 du 10 octobre 2000, étendant la couverture sociale et le régime de réparation de préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles aux bénéficiaires des programmes du fonds national de l'emploi 21-21.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 65-17 du 28 juin 1965, étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-40 du 6 mai 1988,

Vu la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture des stagiaires en matières de sécurité sociale,

Vu la loi n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la couverture sociale aux bénéficiaires des stages de formation professionnelle,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modifiée par le décret n° 98-953 du 27 avril 1998,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation de préjudices résultant des accidents du travail et

des maladies professionnelles, telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les dispositions de la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture sociale des stagiaires, sont étendues aux bénéficiaires des programmes du fonds national de l'emploi 21-21 durant la période de formation.

Art. 2. – Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 2000-2261 du 9 octobre 2000.

Monsieur Lotfi Daouès, magistrat du troisième grade, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la justice.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 2000-2262 du 5 octobre 2000.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Zohra Karoui, administrateur conseiller, chargée des fonctions de sous-directeur du personnel fonctionnaire à la direction des services administratifs et financiers au ministère de l'agriculture.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 5 octobre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Tabarka de la délégation de Tabarka, au gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1702 du 17 juillet 2000, portant création du périmètre public irrigué de Tabarka de la délégation de Tabarka au gouvernorat de Jendouba,

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Tabarka de la délégation de Tabarka au gouvernorat de Jendouba, objet du décret n° 2000-1702 du 17 juillet 2000 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 octobre 2000.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 5 octobre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Mekna de la délégation de Tabarka, au gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1706 du 17 juillet 2000, portant création d'un périmètre public irrigué de Mekna de la délégation de Tabarka au gouvernorat de Jendouba,

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Mekna de la délégation de Tabarka au gouvernorat de Jendouba, objet

du décret n° 2000-1706 du 17 juillet 2000 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 octobre 2000.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 5 octobre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Néhar de la délégation de Kairouan Sud, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1704 du 17 juillet 2000, portant création d'un périmètre public irrigué d'Ouled Néhar de la délégation de Kairouan Sud, au gouvernorat de Kairouan,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Ouled Néhar de la délégation de Kairouan Sud au gouvernorat de Kairouan, objet du décret n° 2000-1704 du 17 juillet 2000 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 octobre 2000.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2263 du 5 octobre 2000.

Madame Skander Mounira épouse Dami, médecin dentiste major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire (Sce. de médecine dentaire).

Par décret n° 2000-2264 du 5 octobre 2000.

Monsieur Ayari Mahmoud, médecin major de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Bizerte (Sce. de médecine).

Par décret n° 2000-2265 du 5 octobre 2000.

Madame Mekkadem Njiba épouse Riahi, médecin principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Moknine (Sce. de médecine).

Par décret n° 2000-2266 du 5 octobre 2000.

Monsieur Chebil Mohamed Habib, médecin de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Jendouba (Sce. des consultations externes et urgence).

Par décret n° 2000-2267 du 5 octobre 2000.

Monsieur Essoussi Slaheddine, médecin principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Menzel Bourguiba (Sce. des consultations externes et urgence).

Par décret n° 2000-2268 du 5 octobre 2000.

Monsieur Mohamed Kaddour, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à l'hôpital régional de Tozeur.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste des candidatures
- la date du déroulement du concours

Art. 2 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à participer à concourir
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction
- classer les candidats par ordre de mérite
- proposer les candidats susceptibles d'être admis

Art. 3. - Le concours susvisé est ouvert aux attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans le grade actuel,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 5. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve portant sur la législation foncière ou l'organisation politique et administrative de la Tunisie ou la législation financière et sciences économiques.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient	Langue de rédaction
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)	Arabe ou Français
2) Une épreuve portant sur : - la législation foncière ou l'organisation politique et administrative de la Tunisie, ou la législation financière et sciences économiques	3 heures	(1)	Arabe obligatoire

Le jury du concours rapportera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 8. - Sauf décision contraire du jury les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 9. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 10. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 11. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 12. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours interne sur épreuves au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières

I – Programme de l'épreuve professionnelle :

- organisation et attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières

- l'agent public : ses devoirs, ses droits, sa carrière professionnelle, sa responsabilité

- établissement d'une note ou d'un rapport portant sur une question d'ordre pratique afférente à l'activité de l'un des services du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières

- statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières

II – Epreuve portant sur :

1) La législation foncière :

- régime foncier tunisien
- les différentes formes de la propriété en Tunisie
- les différents modes d'acquisition de la propriété
- les terres domaniales
- conditions d'aliénation et clauses de déchéance, législation en vigueur
- les droits réels

- l'immatriculation foncière

- le cadastre obligatoire

- les biens meubles et immeubles

- le domaine public

- l'exercice du droit de préemption

- le partage, l'usufruit, les servitudes

- les hypothèques

- l'expropriation pour cause d'utilité publique : principes et procédures, indemnisation

- les privilèges généraux et spéciaux

- expertises et évaluation des terres

2) L'organisation politique et administrative en Tunisie :

- la constitution tunisienne

- les systèmes électoraux

- le régime des libertés publiques

- le contrôle de la constitutionnalité des lois

- les régimes parlementaires

- les régimes présidentiels

- les rapports entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif

- la chambre des députés (composition, fonctionnement et attributions)

- le Président de la République (élection, attributions, rapports avec la chambre des députés)

- le conseil d'Etat

- le conseil économique et social

- le conseil supérieur de la magistrature

- la haute cour

- les entreprises publiques

- les sociétés d'économie mixte

- le statut général des fonctionnaires de l'Etat

- les contrats administratifs et les marchés publics

- la police administrative : procédés de la police administrative

3) Les sciences économiques et la législation financière :

- problèmes démographiques de la Tunisie

- ressources naturelles de la Tunisie

- les cadres juridiques de la planification, planification souple et planification dirigée

- l'organisation économique de la Tunisie : les plans de développement économique et social

- marchés et prix

- la monnaie : son histoire, ses formes modernes

- le crédit et le système bancaire

- le salaire

- l'intérêt

- le profit

- le budget de l'Etat et des collectivités publiques :

* principes,

* élaboration : préparation, vote, promulgation, modification et règlement

* exécution et contrôle des dépenses

- le code de la comptabilité publique
- le trésor
- rôle des services du trésor
- les comptables du trésor, responsabilité des comptables du trésor.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 octobre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 10 décembre 2000 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (06).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 10 novembre 2000.

Art. 4. – Les demandes de candidatures doivent être adressées par la voie hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 10 octobre 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste des candidatures
- la date du déroulement du concours

Art. 2 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à participer à concourir
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction
- classer les candidats par ordre de mérite
- proposer les candidats susceptibles d'être admis

Art. 3. – Le concours susvisé est ouvert aux secrétaires d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans le grade actuel
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration.
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 5. – Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,

- une épreuve portant sur la législation foncière ou l'organisation politique et administrative de la Tunisie ou la législation financière et sciences économiques.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient	Langue de rédaction
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)	Arabe ou Français
2) Une épreuve portant sur : - la législation foncière ou l'organisation politique et administrative de la Tunisie, ou la législation financière et sciences économiques	3 heures	(1)	Arabe obligatoire

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le jury du concours rapportera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 8. - Sauf décision contraire du jury les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 9. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 10. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 11. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 12. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours interne au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières

I – Programme de l'épreuve professionnelle :

- organisation et attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières

- l'agent public : ses devoirs, ses droits, sa carrière professionnelle, ses responsabilités

- établissement d'une note ou d'un rapport portant sur une question d'ordre pratique afférente à l'activité de l'un des services du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières

- statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières

II – Epreuve portant sur :

1) La législation foncière :

- régime foncier tunisien
- les différentes formes de la propriété en Tunisie
- les terres domaniales
- conditions d'aliénation et clauses de déchéance, législation en vigueur
- les droits réels
- l'immatriculation foncière
- le cadastre ou immatriculation foncière obligatoire
- les biens meubles et immeubles
- le domaine public
- l'exercice du droit de préemption
- l'expropriation pour cause d'utilité publique : principes et procédures, indemnisation

2) L'organisation politique et administrative en Tunisie :

- la constitution tunisienne
- régime des libertés publiques
- les rapports entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif
- la chambre des députés (composition, fonctionnement et attributions)
- le Président de la République (élection, attributions, rapports avec la chambre des députés)
- le conseil d'Etat
- le statut général des fonctionnaires
- les contrats administratifs et les marchés publics

3) Les sciences économiques et la législation financière :

- problèmes démographiques de la Tunisie
- ressources naturelles de la Tunisie
- les cadres juridiques de la planification, planification souple et planification dirigée
- l'organisation économique de la Tunisie : les plans de développement économique
- marchés et prix
- la monnaie : son histoire, ses formes modernes
- le crédit et le système bancaire
- répartition du revenu national
- le salaire
- l'intérêt
- le profit
- le budget de l'Etat et des collectivités publiques :
 - * principes,
 - * élaboration : préparation, vote, promulgation, modification et règlement
 - * exécution de la dépense et contrôle de l'exécution
- le code de la comptabilité publique

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 octobre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 26 novembre 2000 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (04).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 26 octobre 2000.

Art. 4. – Les demandes de candidatures doivent être adressées par la voie hiérarchique.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 10 octobre 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 10 octobre 2000, complétant l'arrêté du 3 février 1990 fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 119,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 90-106 du 26 novembre 1990, portant création et transformation de facultés,

Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et notamment son article 35,

Vu le décret n° 96-2370 du 9 décembre 1996, portant changement d'appellation des établissements d'enseignement supérieur,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 24 décembre 1999,

Vu l'arrêté des ministres des affaires sociales, de l'agriculture, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, des communications, de la culture, de la jeunesse et de l'enfance et du transport du 2 octobre 1999, portant refonte de la liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de chaque université,

Vu l'avis du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia,

Sur proposition du président de l'université du centre,

Arrête :

Article premier. – Il est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 3 février 1990 susvisé, un paragraphe 9 ainsi libellé :

9 – faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia :

- département des sciences économiques,
- département des sciences de gestion,
- département des méthodes quantitatives.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2000-2269 du 5 octobre 2000.

Madame Hédia Kerkeni épouse B'chir, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée sous-directeur du contrôle des impôts indirects à la direction de la coordination et du suivi à la direction générale du contrôle fiscal.

CREATION D'UNE TRESORERIE REGIONALE

Par arrêté du ministre des finances du 5 octobre 2000.

Il est créé, à compter du 15 septembre 2000, une trésorerie régionale à Mannouba.

La trésorerie régionale de Mannouba assurera les attributions qui lui sont dévolues eu égard aux postes comptables sis dans sa circonscription territoriale.

La gestion de la trésorerie régionale de Mannouba, ainsi que sa caisse, sont classées dans la catégorie hors classe.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2270 du 5 octobre 2000.

Madame Leila Lajimi épouse Sebaï est nommée maître de recherches, à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, à compter du 18 juillet 2000.

Par décret n° 2000-2271 du 5 octobre 2000.

Monsieur Boubaker Khlouj, maître assistant d'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de la musique et de la danse au ministère de la culture.

Par décret n° 2000-2272 du 5 octobre 2000.

Monsieur Fethi Zghonda, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de la formation et de recyclage au cabinet du ministre de la culture.

Par décret n° 2000-2273 du 5 octobre 2000.

Madame Khédija Hajji, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur des arts scéniques à la direction générale des arts scéniques et des arts audio-visuels au ministère de la culture.

Par décret n° 2000-2274 du 5 octobre 2000.

Monsieur Ibrahim Ben Mime, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale au ministère de la culture.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de géologue principal appartenant au corps des géologues.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de géologue principal appartenant au corps des géologues est ouvert aux géologues titulaires justifiant d'au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date du déroulement du concours

Art. 3 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir
- superviser le déroulement des épreuves et leurs corrections
- classer les candidats par ordre de mérite
- proposer les candidats susceptibles d'être admis

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique tout en spécifiant la spécialité et éventuellement l'option choisie accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'arrêté de nomination dans le grade actuel,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement des services militaires accomplis par l'intéressé ; ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 5. - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste d'inscription.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'équipement et de l'habitat sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur l'administration tunisienne,
- une épreuve technique.

Le programme des épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I - Epreuve portant sur l'administration tunisienne	2 heures	1
II - Epreuve technique	4 heures	3

Art. 8. - L'épreuve portant sur l'administration tunisienne a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

L'épreuve portant sur l'administration tunisienne est rédigée en quatre (04) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat et sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des deux épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins aux deux épreuves. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l'équipement et de l'habitat.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 2000.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat
Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de géologue principal

I – Epreuve portant sur l'administration tunisienne :

a – Organisation administrative de la Tunisie

- la centralisation, la décentralisation, la déconcentration,
- l'administration centrale
- l'administration locale et les collectivités locales,
- établissements publics et les groupements professionnels.

b – Organisation et attributions du ministère de l'équipement et de l'habitat

c – Le budget de l'Etat :

- définition,
- élaboration et approbation et vote du budget
- contrôle du budget : contrôle administratif, judiciaire et politique.

d – Les marchés de l'Etat :

- textes réglementaires,
- préparation d'un marché,
- exécution d'un marché et règlement définitif.

e – Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

f – Le statut particulier du corps des géologues

g – Le statut des ouvriers de l'Etat

h – Le domaine public et le domaine privé de l'Etat

II – Epreuve technique :

Spécialité : géologie

a/ Option : géologie

- géologie générale de la Tunisie
- stratigraphie de la Tunisie
- grandes structures tectoniques de la Tunisie.

b/ Option géotechnique et laboratoire :

- étude géotechnique
(reconnaissance des assises des chaussées, essais « in-situ », matériel utilisé)
- les sols des fondations
- classification des sols
- essais de portance
- les remblais
- classement des remblais
- essais de contrôle
- mesure de la densité « in-situ »
- les pierres et gravillons
- exposé général
- essais sur pierres et processus d'essais
- caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques
des pierres utilisées dans les diverses couches de la
chaussée.

c/ Option : route :

- classification des sols (indices CBR Proctor)
- classification des granulats
- contrôle des chantiers routiers (sols et granulats).

**Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat
du 10 octobre 2000, portant ouverture d'un
concours interne sur épreuves pour la promotion
au grade de géologue principal appartenant au
corps des géologues au centre d'essais et des
techniques de la construction relevant du
ministère de l'équipement et de l'habitat.**

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le
statut particulier du corps des géologues.

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat
du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur épreuves pour la promotion au grade
de géologue principal appartenant au corps des géologues.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au centre d'essais et des
techniques de la construction, le 23 novembre 2000 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de géologue principal du corps des
géologues.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un
(01).

Art. 3. – La date de clôture de la liste d'inscription des
candidatures est fixée au 23 octobre 2000.

Tunis, le 10 octobre 2000.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

**Décret n° 2000-2280 du 10 octobre 2000, relatif aux
modalités de nomination et aux conditions de
rémunération des liquidateurs des établissements
et entreprises publics, des entreprises à
participations publiques et aux modalités et
procédures d'approbation du programme de
liquidation.**

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre du développement
économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, établissements et entreprises publics, telle

que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et notamment ses articles 39 et 41,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars 1998 et le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996 et notamment ses articles 1 et 7,

Vu le décret n° 97-410 du 21 février 1997, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1440 du 13 juillet 1998,

Vu l'avis des ministres de la justice, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe les modalités de nomination et les conditions de rémunération des liquidateurs qui sont chargés de la liquidation des établissements et entreprises dont la liquidation a été décidée après avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques. Il fixe, en outre, les modalités et les procédures de suivi et d'approbation du programme de liquidation.

CHAPITRE PREMIER

De la nomination des liquidateurs

Art. 2. - Les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour les entreprises créées sous forme de sociétés anonymes et par décision du ministre chargé des participations publiques pour les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article six du présent décret, les liquidateurs sont nommés suite à un appel d'offres sur la base d'un cahier de charges préparé sous la responsabilité de l'établissement ou l'entreprise concerné.

Art. 4. - Le cahier des charges prévoit notamment la classification des actifs de l'entreprise, telle que prévue par l'article huit du présent décret, ainsi que les obligations mises à la charge du liquidateur pour la cession du patrimoine de l'entreprise ou de l'établissement concerné et le recouvrement des ses créances. Le patrimoine et les créances doivent être consignés dans une liste détaillée annexée au cahier des charges qui doit préciser toutes les données se rapportant à l'état de ce matériel et sa situation juridique ainsi que la nature des pièces justificatives des créances et les démarches engagées pour leur recouvrement.

Le cahier des charges comporte, en outre, la liste des dettes de l'entreprise et leur situation juridique.

Le cahier des charges doit être soumis au comité technique de privatisation pour émettre son avis avant de lancer l'appel d'offres pour le choix du liquidateur.

Art. 5. - Le classement des offres se fait par l'établissement ou l'entreprise concerné sur la base des critères fixés dans le cahier des charges dont notamment l'offre financière, l'expérience du soumissionnaire et le calendrier proposé pour la réalisation de la liquidation et sa clôture.

Art. 6. - Au cas où l'appel d'offres prévu à l'article trois du présent décret est déclaré infructueux, ou dans le cas où l'actif de l'entreprise ou l'établissement concerné, n'est pas important eu égard au reste des travaux que nécessite la liquidation, l'assemblée générale ou le ministre chargé des participations publiques, selon le cas, peuvent procéder à la nomination directe d'un liquidateur.

Dans ce cas, le liquidateur est choisi parmi les agents publics ayant accompli au moins dix ans de service effectif dans le domaine financier ou juridique et après accord de son autorité de tutelle.

Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à leur rémunération, les agents publics chargés des travaux de liquidation sont soumis à toutes les obligations mises à la charge des liquidateurs et prévues par la législation en vigueur.

Art. 7. - Le chef de l'entreprise ou l'établissement concerné par la liquidation ne peut être nommé son liquidateur.

CHAPITRE DEUX

De la rémunération des liquidateurs et des dépenses de la liquidation

Art. 8. - Les actifs de l'entreprise ou de l'établissement en liquidation sont classés en trois catégories suivant le degré de complexité de leur réalisation :

a - une première catégorie qui concerne les actifs dont la liquidation ne pose pas de difficulté,

b - une deuxième catégorie qui concerne les actifs dont la réalisation nécessite des opérations de régularisation, pour lesquelles l'entreprise ou l'établissement dispose, des documents nécessaires pour la cession des immeubles, et les pièces justificatives pour le recouvrement des créances,

c - une troisième catégorie qui regroupe tous les autres actifs qui font l'objet d'un litige sur le fond.

Les tableaux "I", "II", "III", "IV" et "V" annexés au présent décret fixent les plafonds des taux de rémunération selon la classification des actifs définis par le présent article.

Art. 9. - Les dépenses nécessitées par la liquidation et présentées ci-après sont supportées par l'établissement ou l'entreprise concerné :

- les honoraires du commissaire ou du réviseur des comptes,

- les dépenses d'évaluation et des expertises,

- les frais de justice et d'exécution des jugements,

- les dépenses de démontage ou de regroupement des équipements,

- les dépenses de gardiennage nécessaires et d'assurance des biens le cas échéant.

L'autorité chargée de la nomination du liquidateur peut décider que d'autres dépenses sont à la charge de

l'établissement ou l'entreprise concerné, lorsqu'elle juge qu'elles sont nécessaires pour la bonne exécution de la liquidation.

Pour les liquidateurs désignés conformément à l'article six du présent décret, toutes les dépenses de liquidation sont supportées par l'établissement ou l'entreprise concerné sur la base d'un budget préalablement arrêté par le liquidateur et approuvé par l'autorité de nomination.

Art. 10. - Pour les opérations de cession des actifs au dinar symbolique, ou en cas d'exercice du privilège du Trésor, la rémunération du liquidateur est fixée sur la base d'un montant forfaitaire, proposé par le liquidateur et décidé par l'autorité de nomination après avis du ministre chargé des participations publiques, est requis pour les entreprises créées sous forme de sociétés anonymes.

Art. 11. - Sont exclus de la base de calcul de la rémunération du liquidateur les produits suivants :

- les sommes disponibles à l'ouverture de la liquidation,
- les produits provenant du recouvrement des créances matérialisées par des traites avalisées avant l'ouverture de la liquidation,
- les produits provenant des intérêts des dépôts bancaires,
- les dividendes.

L'autorité de nomination peut, le cas échéant, ajouter d'autres produits qui ne rentrent pas dans la base de calcul de la rémunération du liquidateur.

Art. 12. - Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article trois du présent décret perçoit des avances sur sa rémunération prévisionnelle et dans la limite des produits de liquidation réellement réalisés sur la base d'un calendrier arrêté d'un commun accord avec l'autorité de nomination. Ces avances ne doivent pas dépasser, dans tous les cas, 70 % de la rémunération définitive.

Le reliquat de 30 % est débloqué après approbation du bilan de clôture de la liquidation et octroi du quitus au liquidateur.

Art. 13. - La rémunération définitive du liquidateur est arrêtée à la fin des travaux de liquidation sur la base de la classification des actifs, telle que prévue par le cahier des charges et dans la limite des plafonds fixés à chaque catégorie conformément aux tableaux "I", "II", "III", "IV" et "V" annexés au présent décret.

Dans tous les cas, la rémunération définitive du liquidateur ne peut dépasser le montant proposé par le liquidateur dans son offre lors de la soumission.

Art. 14. - La rémunération du liquidateur ayant la qualité d'agent public est arrêtée par l'autorité de nomination sous forme d'une indemnité mensuelle ne dépassant pas 30 % du salaire mensuel brut ou de la pension de la retraite servie.

CHAPITRE TROIS

De l'approbation du programme de liquidation

Art. 15. - Le liquidateur est tenu de présenter, pour avis, au comité technique de privatisation, dans un délai d'un mois à compter de sa nomination, le programme de liquidation, et ce, avant son approbation par l'autorité de nomination.

Le programme de liquidation doit préciser notamment le calendrier de cession des éléments d'actifs qui doit être précédée par une évaluation faite par les organismes publics spécialisés.

CHAPITRE QUATRE

Dispositions transitoires

Art. 16. - Pour les opérations de liquidation en cours à la date de parution du présent décret, le liquidateur doit soumettre à l'avis du comité technique de privatisation la classification des actifs prévue à l'article huit du présent décret, et ce, avant son approbation par l'autorité de sa nomination.

La rémunération du liquidateur est fixée conformément aux dispositions du deuxième chapitre du présent décret. Toutefois, au cas où le liquidateur a déjà perçu des avances qui dépassent le montant découlant de l'application des dispositions sus-indiquées, il est considéré avoir perçu la totalité de sa rémunération au titre de la mission de liquidation. Il reste tenu d'achever ladite mission sans contrepartie supplémentaire.

Art. 17. - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe I :

Classification du Patrimoine foncier

Valeur des recettes provenant de la cession du patrimoine foncier	Catégorie Normale			Catégorie Moyenne			Catégorie Difficile		
	Plafond des taux de recettes de cession revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur	Plafond des taux de recettes de cession revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur	Plafond des taux de recettes de cession revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur
de 1D à 50.000 D	3%	1.500	1.500	4%	2.000	2.000	5%	2.500	2.500
de 50.001 D à 150.000 D	2.75%	2.750	4.250	3.75%	3.750	5.750	4.75%	4.750	7.250
de 150.001 D à 300.000 D	2.5%	3.750	8.000	3.5%	5.250	11.000	4.5%	6.750	14.000
de 300.001 D à 500.000 D	2%	4.000	12.000	3%	6.000	17.000	4%	8.000	22.000
de 500.001 D à 800.000 D	1.4%	4.200	16.200	2.5%	7.500	24.500	3.5%	10.500	32.500
de 800.001 D à 1250.000 D	1%	4.500	20.700	2%	9.000	33.500	3%	13.500	46.000
1250.000 D et plus	0.5%			1.5%			2.5%		

Annexe II :

Classification du Stock de marchandise

Valeur des recettes provenant de la cession du patrimoine foncier	Catégorie Normale			Catégorie Moyenne			Catégorie Difficile		
	Plafond des taux de recettes de cession revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur	Plafond des taux de recettes de cession revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur	Plafond des taux de recettes de cession revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur
de 1 D à 30.000 D	2.00%	600	600	3.00%	900	900	4.00%	1.200	1.200
de 30.001 D à 70.000 D	1.75%	700	1.300	2.75%	1.100	2.000	3.75%	1.500	2.700
de 70.001 D à 130.000 D	1.50%	900	2.200	2.50%	1.500	3.500	3.50%	2.100	4.800
de 130.001 D à 220.000 D	1.25%	1.125	3.325	2.25%	2.025	5.525	3.25%	2.925	7.725
de 220.001 D à 350.000 D	1.00%	1.300	4.625	2.00%	2.600	8.125	3.00%	3.900	11.625
de 350.001 D à 550.000 D	0.75%	1.500	6.125	1.75%	3.500	11.625	2.75%	5.500	13.888
550.000 D et plus	0.50%			1.00%			2.00%		

Annexe III :

Classification du Recouvrement des Créances

Valeur des recettes provenant de la cession du patrimoine foncier	Catégorie Normale			Catégorie Moyenne			Catégorie Difficile		
	Plafond des taux de recettes de recouvrement revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur	Plafond des taux de recettes de recouvrement revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur	Plafond des taux de recettes de recouvrement revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur
de 1 D à 10.000 D	5%	500	500	6%	600	600	8%	800	800
de 10.001 D à 30.000 D	4.5%	900	1.400	5.5%	1.100	1.700	7.5%	1.500	2.300
de 30.001 D à 60.000 D	4%	1.200	2.600	5%	1.500	3.200	7%	2.100	4.400
de 60.001 D à 100.000 D	3.5%	1.400	4.000	4.5%	1.800	5.000	6.5%	2.600	7.000
de 100.001 D à 160.000 D	3%	1.800	5.800	4%	2.400	7.400	6%	3.600	10.600
de 160.001 D à 250.000 D	2.5%	2.250	8.050	3.5%	3.150	10.550	5.5%	4.950	15.550
de 250.000 D à 400.000 D	2%	3.000	11.050	3%	4.500	10.050	5%	7.500	23.050
400.000 D et plus	1.5%			2.5%			4.5%		

Annexe IV :

Classification des Matériels et équipements

Valeur des recettes provenant de la cession du patrimoine foncier	Catégorie Normale			Catégorie Moyenne			Catégorie Difficile		
	Plafond des taux de recettes de cession revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur	Plafond des taux de recettes de cession revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur	Plafond des taux de recettes de cession revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur
de 1 D à 30.000 D	3%	900	900	4.00%	1.200	1.200	5.00%	1.500	1.500
de 30.001 D à 65.000 D	2.75%	962.5	1.863	3.75%	1.312.5	2.513	4.75%	1.663	3.163
de 65.001 D à 105.000 D	2.50%	1.000	2.863	3.50%	1.400	3.913	4.50%	1.800	4.963
de 105.001 D à 165.000 D	2.25%	1.350	4.213	3.25%	1.950	5.863	4.25%	2.550	7.513
de 165.001 D à 240.000 D	2.00%	1.500	5.713	3.00%	2.250	8.113	4.00%	3.000	10.513
de 240.001 D à 330.000 D	1.75%	1.575	7.288	2.75%	2.475	10.588	3.75%	3.375	13.888
de 330.001 D à 440.000 D	1.50%	1.650	8.938	2.50%	2.750	13.338	3.50%	3.850	17.188
440.000 D et plus	1.00%			2.00%			3.00%		

Annexe V :

Classification du reste des recettes de liquidation

Valeur des recettes provenant de la cession du patrimoine foncier	Catégorie Normale			Catégorie Moyenne			Catégorie Difficile		
	Plafond des taux de recettes revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur	Plafond des taux de recettes revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur	Plafond des taux de recettes revenant au liquidateur	Plafond du montant revenant du liquidateur	Somme des recettes cumulées revenant au liquidateur
de 1 D à 30.000 D	3%	900	900	3.50%	1.050	1.050	4.00%	1.200	1.200
de 30.001 D à 70.000 D	2.75%	1.100	2.000	3.25%	1.300	2.350	3.75%	1.500	2.700
de 70.001 D à 130.000 D	2.75%	1.650	3.650	3.25%	1.950	4.300	3.75%	2.250	4.950
de 130.001 D à 220.000 D	2.25%	2.025	5.675	2.75%	2.475	6.775	3.25%	2.925	7.875
de 220.001 D à 350.000 D	2.00%	2.600	8.275	2.50%	3.250	10.025	3.00%	3.900	11.775
de 350.001 D à 520.000 D	1.75%	2.975	11.250	2.25%	3.825	13.850	2.75%	4.675	16.450
520.000 D et plus	1.00%			1.50%			2.00%		